

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 117/2530

ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยพาณิชย์สถาปัตย์ฯ

โจทก์

นายระนองหรืออำไพ มั่นคง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 86, มาตรา 87, มาตรา 125, มาตรา 246, มาตรา 247

จำเลยได้โต้แย้งความไม่ถูกต้องของสำเนาเอกสารและ สืบพยานคัดค้านไว้แล้ว
ในศาลชั้นต้น ดังนั้น หากจำเลยประสงค์ จะอ้างต้นฉบับเพื่อนำมาสนับสนุนข้อโต้แย้ง
และเพื่อหักล้าง สำเนาเอกสารดังกล่าว ก็ชอบที่จะดำเนินการเสียให้ถูกต้อง ใน
ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น การที่จำเลยเพิ่งจะมาขอ ในชั้นฎีกาจึงไม่มีเหตุผล
อันควรอนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินพิพาทตามฟ้อง
พร้อมทั้งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่ดินพิพาท กับส่งมอบ
ที่ดินคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อย ห้ามไม่ให้เกี่ยวข้องอีกต่อไปกับให้จำเลยใช้ค่าเสีย
หายแก่โจทก์ ฯลฯ จำเลยฎีกา คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา จำเลยยื่น
คำร้องว่า คดีนี้โจทก์ได้อ้างโฉนดที่ดินเลขที่ 2111 ตำบลวัดกัลยาณ์ (บางกอกใหญ่
ฝั่งใต้)อำเภอธนบุรี (บางกอกใหญ่) กรุงเทพมหานคร เป็นพยานแต่นำภาพถ่าย
เอกสารซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินรับรองไว้เท่านั้นมาสืบพยานในศาลชั้นต้น หากได้นำโฉนด
ที่ดินต้นฉบับมาเป็นพยานเอกสารในคดีนี้ จำเลยได้ทำการสืบพยานคัดค้านสำเนา

เอกสารดังกล่าวไว้แล้วเพราะโฉนดที่ดินเลขที่ดังกล่าวนี้ ดั้งฉบับเดิม เป็นโฉนดที่ดิน
สองฉบับรวมกัน โฉนดที่ดินดั้งฉบับเดิมนี้อยู่ที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
สาขานบุรี ก่อนที่ศาลฎีกาจะพิพากษาคดีนี้ โปรดออกหมายเรียกพยานเอกสารดัง
กล่าวด้วยและเพื่อความสะดวก จำเลยขอรับหมายเรียกพยานเอกสารเพื่อนำไปส่ง
เอง โปรดอนุญาต

ศาลฎีกาสั่งว่า "พิเคราะห์แล้ว จำเลยโต้แย้งความไม่ถูกต้องของสำเนาเอกสาร
โดยอ้างว่าได้สืบพยานคัดค้านไว้แล้วในศาลชั้นต้น ดังนั้น หากจำเลยประสงค์จะอ้าง
ดั้งฉบับ เพื่อนำมาสนับสนุนข้อโต้แย้งและเพื่อหักล้างสำเนาเอกสาร ดังกล่าว ก็ชอบ
ที่จำเลยจะดำเนินการเสียให้ถูกต้องในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น การที่จำเลย
เพิ่งจะมาขอในชั้นฎีกา จึงไม่มีเหตุผลอันควรอนุญาต ให้ยกคำร้อง"

(สวัสดี รอดเจริญ-ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>